

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2021년 국제관광본부 종합감사

제 목 : 대외기관 지원 사업 운영방식 부적정

관계부서 : ○○○팀

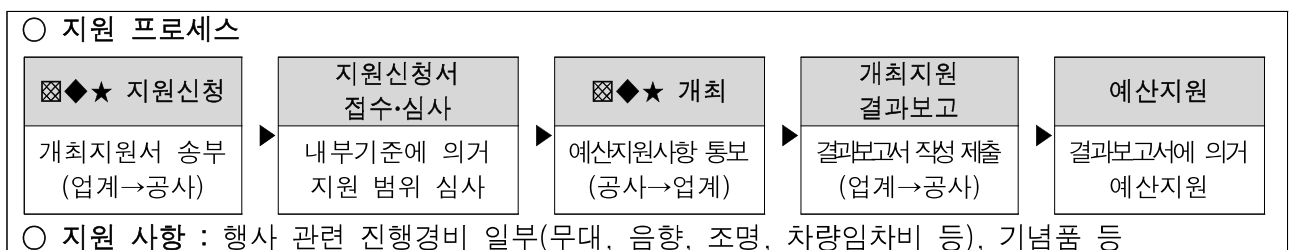
내 용

1. 업무개요

○○팀은 [표] 활용 방한관광객 유치 및 고부가가치 방한상품개발 촉진 등을 목적으로 ‘[표] [표] 지원 제도 운영(안)’(이하 “[표] 지원 지침”이라고 한다)¹⁴⁾을 수립하여 ‘[표] [표] 지원 사업’을 연중(2018~2019년) 실시¹⁵⁾하였다.

위 지침에 따르면, [표]와 같이 [표] 행사 주관 기관이 지원 신청서를 제출하고 공사가 이를 심사하여 예산지원 사항을 정하여 이를 통보하도록 되어 있고, 행사 완료 후 [표] 행사 주관 기관이 공사에 결과보고서를 제출하면 공사는 이에 의거하여 예산을 지원하도록 되어 있다. 또한 지원 사항은 행사 관련 진행경비 일부(무대, 음향, 조명, 차량임차비 등), 기념품 등으로 되어 있다.

[표] [표] [표] 지원 프로세스 및 지원 사항(2018~2019)



자료: [표] 지원 지침 내용 재구성

14) 관련 기본품의 : ○○팀-317(2018.4.11.)호, ○○팀-405(2018.5.9.)호, ○○팀-151(2019.03.07.)호

15) 2020~2021년에는 코로나 19의 확산으로 [표] 해외 팬 방한이 어려워짐에 따라 동 사업 추진을 중단함

2. 관계 법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제5조에서 의하면 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하도록 규정하고 있어 공공계약은 국가가 사경제 주체로서 행하는 사법상의 법률행위이고, 계약당사자가 서로 일정한 급부를 할 것을 약속하는 쌍무계약이라 할 수 있다. 따라서 사법상 계약인 정부 계약은 기본적으로 민법상의 계약일반 원칙인 계약자유 원칙, 신의성실 원칙, 사정변경 원칙, 권리남용 금지 원칙이 적용되고, 분쟁이 발생할 경우에는 민사소송에 의해 해결을 도모한다.

다만, 공공계약상의 사법상 계약자유 원칙은 일반 사인 간 거래의 계약자유 원칙과는 다소 차이가 있는데 국민의 세금으로 집행되고 궁극적으로 공익에 사용되는 재화·용역의 공급을 위한 공공계약의 공법적 성격을 감안할 때 발주기관은 낙찰자 선정 등에 있어서 합법성, 공정성, 투명성 등이 담보될 수 있도록 하여야 하고, 나아가 계약을 체결함에 있어서 관련 법령에 규정된 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건을 정하여서는 아니 된다.¹⁶⁾

3. 감사결과 확인된 문제점

○○팀이 수립한 ☒◆★ 지원 지침에는 예산 지원 방식관련 규정이 없으나 관련 기본품의 및 지출결의서를 확인한 결과, ○○팀은 ☒◆★ 행사 주관기관이 정한 행사진행 관련 업체와 직접 용역 계약을 체결하여 대가를 지급하는 방식으로 [별표]와 같이 각 행사에 대한 예산 지원을 하였다.

16) 『공공계약 실무가이드』(2019년, 감사원 발간) ‘공공계약의 개념’ 내용 인용

국가계약법 등 공공계약 관련 법령의 취지에 따르면, 계약당사자인 공사는 예정가격의 작성, 계약상대방의 선정, 계약의 체결, 계약이행의 관리·감독, 이행결과 검사를 통한 대가의 지급, 하자보수 관리 등 계약 관리 전반의 주체로서 관련 법령에 따라 역할을 수행하여야 하고, 이를 통해 공공계약의 합법성, 공정성, 투명성 등이 담보되도록 하고 있다.

그러나, 상기 지원 방식에 따라 ☒◆★ 행사를 지원할 경우 계약당사자인 공사는 계약의 체결과 대가 지급의 역할을 주로 수행하게 되고, 계약당사자가 아닌 제3자(☒◆★ 행사 주관 기관)가 계약상대자의 선정, 계약이행의 관리·감독 등의 계약 과정을 주로 이행하게 되므로 계약상대자의 선정 등에 있어서 합법성, 공정성, 투명성 등이 담보되지 않는 문제점이 있다.

또한, 계약상대자의 계약내용 이행 수준이 미흡하여 분쟁이 발생하거나 계약이행 과정에 있어 예기치 못한 사고 등이 발생할 경우 공사는 충분한 주의·노력을 기울여 관리·감독을 할 수 없는 현행 방식의 용역에 대해 계약 당사자로서 법적인 책임을 지게 되는 위험을 부담하게 된다.

한편, ☒◆★ 지원 지침 상 지원 프로세스에는 “결과보고서에 의거 예산 지원” 한다고 되어 있으나, 상기 지원 방식에 따라 ☒◆★ 행사를 지원할 경우 행사 성과 미흡을 사유로 계약 의무를 이행한 용역에 대해 대가를 지급하지 않는 것은 국가계약법 제5조 제3항 및 제4항¹⁷⁾에 반하여 계약상대자의 계약상 이익을

17) 국가계약법 제5조 제3항에 의하면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결할 때 이 법 및 관계 법령에 규정된 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건(이하 “부당한 특약등”이라 한다)을 정해서는 아니되도록 되어 있고, 제4항에 따르면 제3항에 따른 부당한 특약등은 무효로 함

부당하게 제한하는 행위이기 때문에 예산 지원 결정을 취소하기는 사실상 어려운 것으로 판단된다.

관계부서 의견 및 검토결과

○○팀은 개별 업체와 공사가 직접 계약이라는 방식으로 ☒◆★ 행사를 지원한 사실은 인정하면서도, ☒◆★ 행사 주관기관과 충분한 논의를 통해 개별 업체 선정의 합법성, 공정성, 투명성을 고려하였고, 용역의 관리·감독에도 충분한 노력을 기울였다고 답변하였으며, 행사 성과 미흡을 사유로 대가를 지급하지 않는 것이 국가계약법에 반하는 것임을 미리 인지하고 ☒◆★ 행사 주관기관과 사전회의를 통해 행사를 당초에 계획했던 방향으로 진행되도록 조율하였다고 답변하였다.

그러나 ‘☒☒☒ ☒◆★ 지원 사업’ 목적에 따라, 공사는 ☒◆★ 행사의 지원 역할을 감당할 뿐, ☒◆★ 행사의 추진 주체는 ☒◆★ 행사 주관기관임을 고려할 때, 용역업체 선정과 용역의 관리·감독 등에 있어 ☒◆★ 행사 주관기관의 의사와 주의·노력이 공사보다 우선될 수밖에 없음이 분명하므로, ○○팀의 답변은 받아들이기 어렵다.

또한 공사의 사전적인 행사 진행 조율 노력이 행사의 성과를 담보하는 것은 아니기 때문에, 행사 진행 관련 개별 업체 용역 계약 방식에 따라 ☒◆★ 행사를 지원하는 한 ‘결과보고서에 의거 예산 지원’이라는 성과에 따른 예산지원 절차는 사실상 실행하기 어려운 것으로 판단된다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 ☒◆★ 지원 사업 등 추진 시 공공계약의 합법성, 공정성, 투명성을 저해하지 않고, 공사가 계약의 책임을 과도하게 부담하지 않도록 대외기관 지원사업의 프로세스 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)